

**SAIFUL HISHAM BIN HAJI MAHAT  
 BADRUL SHAM BIN HAJI MAHAT  
 KAMARUL HISHAM HAJI MAHAT  
 LINA BIN HAJI MAHAT**

*lwn*

**MARIAM BINTI MD RAIS**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Dato' Mukhyuddin bin Ibrahim (Pengerusi), Y.A Dato' Yusof bin Musa (Panel), Y.A Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), Pada 23hb. Januari 2018/ 6 Jamadilawwal 1439H]**

**Permohonan No. ~~10000-099-0017-2017~~ 10000-077-0023-2017**   
**[Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Semakan]**

**Peguam Syarie Pemohon:** *Encik Abdul Razak bin Hashim dari Tetuan Sri, Ling & Associates.*

**Peguam Syarie Responden:** *Puan Mardziah binti Haji Kassim dari Tetuan Mardziah & Associates.*

### **ALASAN PENGHAKIMAN**

[1] Kes ini adalah merupakan satu Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Bagi Memfailkan Semakan yang dikemukakan oleh Pihak Pemohon-Pemohon, Shaiful Hisham Bin Haji Mahat, Badrul Sham Bin Haji Mahat, Kamarul Hisham Bin Haji Mahat Dan Lina Binti Haji Mahat pada 02-03-2017 bagi mendapatkan Perintah-Perintah seperti berikut:-

- 
- i. Pemohon-Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia bagi Lanjut Tempoh Memfailkan Semakan berhubung Perintah/keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 08/08/2016 melalui ke Saman No. : 10300-017-0418-2016 dan No. Sulh.: 40300-05-017-0028-2016 yang sepatutnya difailkan pada dan/atau sebelum 6/9/2016.
  - ii. Pihak Pemohon-Pemohon diberi kebebasan untuk memfailkan Semakan di Mahkamah Rayuan Syariah di Shah Alam, Selangor dalam masa/tempoh 30 hari selepas dari keputusan.

### **Fakta Kes**

[2] Pemohon-Pemohon di dalam Permohonan ini ialah Shaiful Hisham bin Haji Mahat (k/p no : 600603-03-5819), Badrul Sham bin Haji Mahat (k/p no: 620402-06-5411), Kamarul Hisham bin Haji Mahat (k/p no: 630409-06-5501) dan Lina binti Haji Mahat (k/p no: 640927-06-5332) yang beralamat penyampaian di Tetuan Sri, Ling & Associates, No. 10-1, Jalan 13/48A, Sentul Raya Boulevard, 53100 Kuala Lumpur.

[3] Responden Mariam binti Md Rais (k/p no : 480612-04-5134), yang beralamat penyampaian di No. 28, Jalan AU 4/2, Taman Sri Keramat Tengah, 54200 Kuala Lumpur adalah isteri kedua dan balu kepada Allahyarham Haji Mahat bin Haji Mat Yassin (k/p no : 340407-05-5099) (selepas ini dirujuk sebagai Simati).

[4] Responden yang bertindak sebagai Plaintiff sebelum ini pada 30/6/2016 telah memfailkan tuntutan harta sepencarian ke atas harta-harta arwah simati terhadap Pemohon-Pemohon yang bertindak sebagai Defendan-Defendan melalui Saman No. : 10300-017-0418-2016 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor (selepas ini dirujuk sebagai “Tuntutan Harta Sepencarian”).

[5] Pemohon-Pemohon dan Responden telah merekodkan Perjanjian Penyelesaian Sulh berkenaan tuntutan pembahagian Harta Sepencarian di hadapan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 8/8/2016.

[6] Pemohon-Pemohon yang tidak berpuashati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam itu berhasrat untuk membuat Semakan terhadap keputusan tersebut namun tempoh masa untuk Pemohon-Pemohon memfailkan semakan telah tamat pada 6/9/2016. Pemohon-Pemohon kemudiannya pada 2/3/2017 telah memfailkan Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Semakan melalui kes Permohonan no : 10000-077-0023-2017.

### **Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah**

[7] Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014, mana-mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah kecuali ianya dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Di dalam kes ini, oleh kerana keputusan yang mahu disemak tersebut telah dikeluarkan dan melebihi tempoh 30 hari, maka Pemohon telah memfailkan permohonan kebenaran lanjut tempoh semakan ini.

[8] Kami ingin menegaskan di sini bahawa di dalam mana-mana permohonan perlanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan Mahkamah.

[9] Faktor-faktor tersebut telahpun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH34(2)* yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50*. Dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz* Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan;

*“Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu :-*

- i. tempoh kelewatan,*
- ii. alasan kepada kelewatan,*
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga*
- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.*
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan.*

*Walau bagaimanapun, faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori.*

*Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.*

#### Tempoh kelewatan

[10] Berdasarkan permohonan dan affidavit Pemohon-Pemohon, penghakiman Tuntutan Harta Sepencarian tersebut telah diberikan pada 8/8/2016 dan tarikh yang sepatutnya semakan difailkan adalah sebelum atau pada 6/9/2016. Pemohon-Pemohon telah menghujahkan bahawa dari tarikh perjanjian penyelesaian dan penghakiman persetujuan pada 8/8/2016 sehingga permohonan kebenaran ini difailkan pada 2/3/2017 adalah mengambil masa hampir 6 bulan.

[11] Oleh kerana tempoh kelewatan ini merupakan perkara asas bagi pertimbangan kami, kami telah merujuk kepada fakta kes, kami membuat dapatan tempoh dari keputusan diberikan sehingga permohonan ini difailkan adalah hampir 6 bulan.

#### Alasan Kelewatan

[12] Pemohon berhujah bahawa sebab kelewatan untuk menfailkan semakan adalah kerana;-

- a. Pemohon merupakan orang-orang awam biasa yang tidak mempunyai sebarang pengetahuan berkenaan prosiding dan aturan-aturan Mahkamah . (p.18, ms 8, Hujah Bertulis Pemohon-Pemohon).

- b. Pemohon-Pemohon bukanlah dari golongan orang-orang yang senang dan berduit untuk mendapatkan apa-apa nasihat dan melantik mana-mana peguam syarie. (p.13, ms 5, Hujahan Balas Pemohon-Pemohon)
- c. Pemohon bukan berniat sengaja untuk melewati pemfailan semakan atau melakukan penyalahgunaan proses Mahkamah. (p.33, ms 14, Hujahan Balas Pemohon-Pemohon)

[13] Pemohon-Pemohon berhujah berdasarkan kes *Aziah Abdul Aziz lwn. Azmi Abdul Aziz [2013]1CLJ SYA 384* bahawa Pemohon adalah orang awam yang jahil undang-undang dan tidak mempunyai niat untuk mengabaikan peraturan dan undang-undang berkenaan.

[14] Responden berhujah bahawa sekiranya Pemohon-Pemohon tidak berupaya untuk mendapatkan khidmat peguam syarie swasta, mereka mempunyai pilihan untuk mendapatkan khidmat nasihat guaman dari Biro Bantuan Guaman secara percuma sahaja. Jadi isu ketidakmampuan melantik peguam tidak sewajarnya ditimbulkan oleh Pemohon-Pemohon setelah hampir 7 bulan penghakiman tersebut diputuskan oleh Mahkamah. (p26, m.s.10, Hujah Bertulis Responden)

[15] Pada hemat kami, Pemohon-Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa tidak berpengetahuan atas alasan orang awam boleh diterima sebagai sebab kelewatan bagi membolehkan permohonan ini dipertimbangkan berdasarkan otoriti daripada keputusan kes di atas.

[16] Kami merujuk peruntukan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan pihak-pihak demi keadilan pihak-pihak yang terlibat untuk melanjutkan atau memendekkan tempoh.

[17] Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami bersetuju bahawa kelewatan di dalam tempoh yang munasabah manakala sebab kelewatan kerana Pemohon-Pemohon adalah orang awam dan tidak berpengetahuan wajar kami pertimbangkan. Pada hemat kami, faktor kebarangkalian semakin diterima jika kebenaran ini diberikan juga adalah wujud. Permohonan ini juga tidaklah menjejaskan keadilan dan mendatangkan prejudis kepada mana-mana pihak. Sekalipun wujud prejudis kepada hak dan kepentingan Responden, prejudis tersebut dapat dipampaskan dengan secukupnya menerusi pemberian kos kepada Responden.

## **KEPUTUSAN**

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit dan penghujahan pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

- [1] Permohonan Pemohon-Pemohon diluluskan.
- [2] Permohonan Semakan hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
- [3] Pemohon-Pemohon diperintahkan membayar kos permohonan ini kepada Responden sebanyak RM4000.00

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- .....  
1. **Y.A.A DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN IBRAHIM**  
Pengerusi  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- .....  
2. **Y.A DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- .....  
3. **Y.A TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor